

СПОР С МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Номер дела: 2а-2469/2026

Суд: Всеволожский городской суд Ленинградской области

Категория спора: Административный спор (перераспределение земель)

Описание дела

Муниципальное образование Всеволожского района Ленинградской области отказало доверителю в предоставлении муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка в порядке перераспределения земель».

Отказ был мотивирован формальными основаниями, не предусмотренными Земельным кодексом РФ.

Нормативно-правовое обоснование

1. В соответствии со **ст. 11.2 Земельного кодекса РФ**, перераспределение земельных участков является одним из способов образования земельных участков.
2. Согласно **п. 3 ст. 11.7 ЗК РФ**, перераспределение земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и таких земель и земельных участков с участками, находящимися в частной собственности, осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных **главой V.4 ЗК РФ**.
3. Перераспределение происходит на основании соглашения, заключённого в порядке **ст. 39.29 ЗК РФ**, при соблюдении условий **ст. 39.27 ЗК РФ**.
4. Согласно **ст. 64 ЗК РФ**, земельные споры рассматриваются в судебном порядке.

Результат

Решение Администрации Всеволожского района об отказе в предоставлении муниципальной услуги признано судом **незаконным**. Администрация обязана повторно рассмотреть заявление доверителя.

© Татьяна Павлова, юрист в Санкт-Петербурге

Год рассмотрения: 2026